

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Вченої ради Академії

Віктор СУХОМЛИН



ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ В АКАДЕМІЇ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ (нова редакція)

Рішення Вченої ради АПСВТ

від 7 квітня 2026

протокол № 7

1. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність в Академії праці, соціальних відносин і туризму (далі — Положення) закріплює норми, правила та принципи відносин щодо дотримання академічної доброчесності як невід’ємної складової освітньої і наукової діяльності в системі забезпечення якості вищої освіти в Академії праці, соціальних відносин і туризму (далі АПСВТ), визначає загальні засади дотримання академічної доброчесності, заходи з попередження недотримання правил академічної доброчесності, види порушень норм і правил академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності суб’єктами академічної доброчесності, відповідальність за порушення академічної доброчесності, організацію роботи Комісії з питань академічної доброчесності, права особи, у діяльності яких виявлено факти порушення академічної доброчесності.

1.2. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про академічну доброчесність» від 18.12.2025 року № 4742-IX (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4742-20#Text> - далі Закону України), інших законів України та актів законодавства, прийнятих на їх виконання, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана в установленому порядку, а також Етичного кодексу ученого України, затвердженого постановою загальних зборів Національної академії наук України від 15.04.2009, ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги», Статуту АПСВТ, Кодексу етики АПСВТ, інших локальних актів АПСВТ, наказів та розпоряджень по АПСВТ. Положення застосовується в частині, що не суперечить чинному законодавству та локальним актам АПСВТ.

1.3. Метою цього Положення є підтримка та розвиток сприятливих умов для якісної підготовки висококваліфікованих фахівців, які демонструють морально-етичну поведінку, високої якості результатів наукової та освітньої діяльності членів академічної спільноти АПСВТ, ефективної діяльності всіх членів академічної спільноти АПСВТ, розкриття творчого потенціалу учасників науково-освітнього процесу та розвитку організаційної культури, а також дотримання прав інтелектуальної власності, формування поваги до інтелектуальних надбань та розвитку навичок коректної роботи з джерелами інформації, сумлінного дотримання вимог наукової етики, активізації самостійності при написанні оригінальних авторських текстів.

1.4. Положення є основним нормативним документом, що регламентує дотримання принципів академічної доброчесності в АПСВТ. Положення регламентує види порушень академічної доброчесності, відповідальності за них, управління процесами забезпечення академічної доброчесності, а також основи поведінки всіх зацікавлених осіб.

1.5. Дотримання академічної доброчесності належить до основних засад забезпечення якості освіти та науково-освітньої діяльності АПСВТ. Академічна спільнота АПСВТ визнає академічну доброчесність засадничою цінністю наукового та освітнього процесів.

1.6. Система забезпечення академічної доброчесності є невід'ємною складовою внутрішньої системи забезпечення якості освітньої і наукової діяльності АПСВТ і включає в себе: нормативну базу; структурні підрозділи та уповноважені органи; інформаційну базу.

1.7. Суб'єктами системи забезпечення академічної доброчесності є педагогічні, наукові, науково-педагогічні, інші працівники та здобувачі вищої освіти (далі – учасники освітнього процесу) АПСВТ.

1.8. АПСВТ забезпечує академічну доброчесність шляхом:

- створення середовища, що сприяє дотриманню академічної доброчесності суб'єктами системи забезпечення академічної доброчесності;
- створення та/або застосування ефективних механізмів виявлення порушень академічної доброчесності та реагування на них.

1.9. Політика і процедури забезпечення академічної доброчесності, а також їх реалізація Академією праці, соціальних відносин і туризму повинні:

- мінімізувати можливості для порушення академічної доброчесності;
- заохочувати дотримання вимог академічної доброчесності всіма суб'єктами системи забезпечення академічної доброчесності;
- забезпечувати дієве реагування на факти порушення академічної доброчесності.

2. Визначення термінів

У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні (відповідно до ст.1 Закону України):

2.1. Автор - фізична особа, яка своєю працею створила академічний твір (його частину) чи навчальну роботу (її частину).

2.2. Академічна доброчесність - сукупність цінностей, принципів і заснованих на них правил, якими мають керуватися суб'єкти академічної діяльності під час провадження такої діяльності.

2.3. Академічна етика - сукупність морально-етичних норм, правил і принципів, у тому числі правил педагогічної етики, академічної доброчесності й ділового етикету, які регулюють міжособистісні відносини учасників освітнього процесу;

2.4. Академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукового (творчого) результату, отриманого іншою особою (іншими особами), як результату власної академічної діяльності та/або відтворення в академічному творі чи навчальній роботі (частково або повністю) раніше оприлюдненого (опублікованого) твору (навчальної роботи) іншого автора (інших авторів) без посилання на відповідне джерело інформації та/або його (її) автора (авторів) (за наявності інформації про автора/авторів), та/або оприлюднення в академічному творі (навчальній роботі) перекладу іншомовного твору (його частини) без зазначення автора (авторів) перекладеного твору.

2.5. Джерело інформації - друковане чи електронне видання, архівний матеріал, інтернет-ресурс, особиста комунікація, інше джерело, з якого отримано інформацію, що використовується в академічному творі чи навчальній роботі.

2.6. Ілюстративне запозичення - відтворення ілюстрації з першоджерела;

2.7. Методичні роботи - робочі програми навчальних дисциплін, методичні рекомендації до проведення семінарських (практичних, лабораторних) занять, конспекти лекцій, методичні рекомендації з написання курсових робіт, методичні рекомендації з написання бакалаврських, магістерських робіт.

2.8. Навчальна робота - результат виконання здобувачем освіти навчального завдання (навчальних завдань), відображений у текстовій, візуальній, аудіовізуальній, пластичній, цифровій чи іншій формі.

2.9. Наукові роботи - курсові роботи, магістерські роботи, монографії, статті, тези доповідей, дисертаційні дослідження.

2.10. Суб'єкти академічної діяльності - педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники, інші вчені, здобувачі освіти, вступники, учасники та організатори конкурсів, експерти у сфері освіти і науки, суб'єкти освітньої діяльності, суб'єкти наукової діяльності.

2.11. Твір - інформація, як результат наукової чи навчально-методичної діяльності конкретної особи (чи у співавторстві), представлена на паперових носіях або в електронному вигляді у мережі Інтернет чи оприлюднена на офіційному веб-сайті АПСВТ (монографія, навчальне видання, стаття, тези науково-комунікативного заходу, автореферат, рукопис дисертації).

2.12. Унікальність твору (роботи, матеріалу) - наявність в творі (роботі, матеріалі) текстів, таблиць, ілюстративних матеріалів, в яких відсутні тестові запозичення чи парафрази. Унікальність визначається співвідношенням (у %) матеріалу, що не має збігів з іншими публікаціями, до загального об'єму матеріалу;

2.13. Цитата - порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого (оприлюдненого на офіційному веб-сайті) твору, який використовується, з обов'язковим посиланням на його автора і джерело цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні.

3. Принципи та основні правила академічної доброчесності

3.1. Базовими цінностями академічної доброчесності в Академії праці, соціальних відносин і туризму, відповідно до п.2, ст. 4 Закону України є:

- чесність суб'єктів академічної діяльності перед собою та іншими особами;
- довіра до результатів академічної діяльності інших осіб, зокрема до того, що ці результати здобуті чесно та з дотриманням відповідних правил і стандартів;
- повага до честі і гідності своєї та інших членів академічної спільноти, цінування різноманіття думок, повага до прав інтелектуальної власності інших осіб;
- справедливість у ставленні суб'єктів академічної діяльності один до одного, зокрема створення справедливих політик закладів освіти, наукових установ, послідовне та неупереджене реагування на порушення академічної доброчесності, доброчесне оцінювання результатів академічної діяльності;

- відповідальність суб'єктів академічної діяльності перед собою, один перед одним і перед суспільством за результати своєї академічної діяльності;
- стійкість у доброчесному провадженні своєї академічної діяльності незалежно від зовнішніх і внутрішніх спонукань до порушення академічної доброчесності та від наявності чи відсутності зовнішнього контролю;
- рішучість у формуванні та утвердженні культури академічної доброчесності, сміливість у захисті академічної доброчесності в академічній діяльності.

3.2. Система забезпечення академічної доброчесності в АПСВТ базується на принципах (п. 3, ст.4 Закону України):

- пріоритетність забезпечення дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти шляхом застосування відповідних методів навчання, виховання, стимулювання і заохочення;
- відкритість інформації про правила академічної доброчесності, види порушень академічної доброчесності та відповідальність за них;
- нетерпимість (нульова толерантність) до будь-яких проявів порушення академічної доброчесності;
- повага до результатів академічної діяльності (авторства) іншої людини та непорушність прав інтелектуальної власності;
- уникнення конфлікту інтересів.

3.3. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники, інші особи, які здійснюють викладацьку діяльність в Академії праці, соціальних відносин і туризму, зобов'язані дотримуватися таких правил, відповідно до п.1 ст. 5 Закону України:

- ставитися з повагою до здобувачів освіти та інших учасників освітнього процесу;
- ґрунтувати власну діяльність на надійних і достовірних даних, що базуються на результатах досліджень та відображають сучасний стан знань з відповідних питань;
- робити коректне посилання на джерела інформації (цитування) у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- дотримуватися норм законодавства про інтелектуальну власність, авторське право і суміжні права;
- перевіряти надійність і достовірність інформації, що надається здобувачам освіти та іншим учасникам освітнього процесу;
- чітко окреслювати очікувані результати навчання, встановлювати зрозумілі вимоги до виконання навчальних завдань та мати прозору систему оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, яка базується на чітких оприлюднених критеріях;
- доброчесно оцінювати академічні твори та навчальні роботи здобувачів освіти, переконуватися у відсутності ознак порушення академічної доброчесності;
- власним прикладом сприяти формуванню у здобувачів освіти академічної доброчесності;
- стимулювати та заохочувати здобувачів освіти до дотримання академічної доброчесності;

- вчасно, неупереджено, невибірково реагувати на будь-які прояви порушення академічної доброчесності, припиняти такі порушення, застосовувати до здобувачів освіти заходи реагування на порушення академічної доброчесності у випадках і порядку, визначених Законом України, спеціальними законами та/або внутрішніми актами;

- відмова від поширення неправдивої та/або неперевіреної інформації про Академію або членів академічної спільноти, розкриття конфіденційної інформації та персональних даних інших осіб в частині дотримання вимог академічної доброчесності;

- уникнення від будь-яких форм корупції як антипода доброчесності науково-освітницької діяльності, в тому числі щодо надання прямо або опосередковано неправомірної вигоди чи подарунку іншим членам академічної спільноти з метою схилити їх до протиправного використання службових повноважень;

- утримання в усіх ситуаціях як в межах, так і поза межами АПСВТ, у т.ч. під час реалізації академічної мобільності, міжнародних програм, грантів та проєктів, від будь-яких дій і висловлювань, які суперечать етичним нормам і можуть завдати шкоди іншим людям та/або репутації, майну, фінансовому стану Академії.

3.4. Суб'єкти наукової і науково-технічної діяльності в Академії праці, соціальних відносин і туризму зобов'язані дотримуватися таких правил, відповідно до п.1 ст. 6 Закону України:

- дотримуватися цінностей, принципів і правил академічної доброчесності;
- забезпечувати прозорість наукового дослідження (з урахуванням визначених законодавством обмежень) шляхом надання (зазначення, повідомлення тощо) достовірної (правдивої) інформації про первинні дані дослідження, використані/застосовані методи, методики, матеріали, обладнання тощо, порядок проведення і результати власних досліджень, джерела використаної інформації, власну дослідницьку діяльність;

- аналізувати надійність і достовірність вихідної інформації та раніше отриманих наукових результатів, що використовуються для отримання нових наукових результатів;

- дотримуватися норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- формулювати або формувати висновки і рекомендації за результатами досліджень на основі належних доказів і фактів;

- чітко виокремлювати і розмежовувати результати власної наукової діяльності та результати наукової діяльності інших осіб;

- під час оприлюднення результатів досліджень нести відповідальність за їх достовірність і вплив на суспільство.

3.5. Здобувачі освіти у своїй навчальній діяльності в Академії праці, соціальних відносин і туризму зобов'язані дотримуватися таких правил, відповідно до п.1 ст. 7 Закону України:

- виконувати кожне навчальне завдання самостійно, крім випадків, якщо його виконання передбачає участь декількох осіб та/або правилами виконання відповідних завдань дозволено отримання допомоги від інших осіб, використання допоміжних матеріалів та засобів, у тому числі з інтернет-ресурсів;

- у разі використання у власному академічному творі результатів інтелектуальної творчої діяльності іншого автора (текстів, зображень, ідей, розробок, тверджень, відомостей, думок тощо) зазначати посилання на відповідне джерело інформації та/або відповідного автора;

- дотримуватися норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- академічний твір здобувача освіти може включати раніше створений ним академічний твір (повністю або частково) лише у разі, якщо це дозволено умовами навчального завдання.

3.6. Під час створення академічного твору автор повинен дотримуватися цінностей, принципів і правил академічної доброчесності, відповідно до ст. 8 Закону України:

- якщо в академічному творі використані результати інтелектуальної творчої діяльності (текст, зображення, ідея, розробка, твердження, відомості, думка тощо) іншої особи, про це має бути зазначено в такому академічному творі з посиланням на відповідне джерело інформації та/або відповідного автора;

- посилання на джерело інформації здійснюється у спосіб, що дає змогу виокремити внесок автора в академічному творі серед результатів інтелектуальної творчої діяльності інших осіб;

- академічний твір повинен містити достовірну інформацію та не має містити сфабрикованої чи сфальсифікованої автором інформації;

- у разі наведення припущень чи недоведених тверджень про це має бути зазначено в академічному творі;

- в оприлюдненому академічному творі зазначаються всі його автори;

- у разі використання в академічному творі об'єкта, згенерованого штучним інтелектом, автор повинен повідомити про це в такому творі із зазначенням методики генерування та/або посилання на відповідну комп'ютерну програму чи її опис згідно з вимогами щодо оформлення та/або оприлюднення відповідних академічних творів, визначених відповідним суб'єктом академічної діяльності;

- в оприлюдненому академічному творі, крім авторів, зазначаються й інші особи, які брали участь у роботі над ним (надання рекомендацій, консультування, редагування, оформлення, виконання експериментів, розрахунків, перекладу тощо), із зазначенням характеру внеску кожної з таких осіб;

- у разі використання автором у новому академічному творі власних раніше опублікованих наукових результатів (частково або повністю) про це має бути обов'язково зазначено в цьому новому академічному творі.

4. Заходи з забезпечення дотримання правил академічної доброчесності

4.1. Академія праці, соціальних відносин і туризму має власну систему забезпечення академічної доброчесності, що ґрунтується на цінностях, принципах і правилах академічної доброчесності та в освітній діяльності є складовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

4.2. Система забезпечення академічної доброчесності в Академії включає (п.2.ст. 12 Закону України):

- внутрішню політику щодо формування, забезпечення та популяризації академічної доброчесності;
- вимоги до створення, оприлюднення, виконання та оцінювання академічних творів, навчальних робіт у частині забезпечення академічної доброчесності;
- заходи, спрямовані на формування та утвердження культури академічної доброчесності;
- порядок формування, повноваження та відповідальність уповноважених органів;
- повноваження та відповідальність уповноважених осіб;
- процедуру розгляду повідомлень про порушення академічної доброчесності, зокрема гарантії дотримання прав учасників освітнього процесу та вчених під час розгляду таких повідомлень, порядок прийняття рішень про застосування до особи заходів реагування на порушення академічної доброчесності та порядок оскарження таких рішень.

4.3. Система забезпечення академічної доброчесності в Академії націлена на (п. 4. Ст. 12 Закону України):

- підвищення обізнаність усіх учасників освітнього процесу, вчених щодо цінностей, принципів, правил академічної доброчесності;
- сприйняття дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу, вченими;
- мінімізацію можливості для порушення академічної доброчесності;
- визначення механізмів для запобігання виникненню та врегулювання конфліктів інтересів;
- забезпечення дієвого реагування на факти порушення академічної доброчесності.

4.4. Академія праці, соціальних відносин і туризму вживає заходів для ознайомлення, поглиблення знань здобувачів освіти, наукового ступеня доктора наук із поняттями, принципами та вимогами академічної доброчесності, найкращими практиками реалізації наукових досліджень через включення відповідного матеріалу до програм навчальних дисциплін, проведення окремих лекцій, семінарів, тренінгів, індивідуальних консультацій тощо задля формування доброчесного освітньо-наукового середовища.

4.5. Особи, які набули статус здобувачів освіти, наукового ступеня доктора наук та нові працівники АПСВТ беруть на себе зобов'язання дотримуватись академічної доброчесності та протягом двох місяців з моменту зарахування на навчання / прийняття на роботу підписують Декларацію про академічну доброчесність (Додатки 1, 2). Підписавши Декларацію про академічну доброчесність учасник освітнього процесу підтверджує, що він ознайомлений із цим Положенням.

4.6. Запобігання академічному плагіату у кваліфікаційних роботах, наукових дослідженнях, дисертаціях, публікаціях учасників освітнього процесу полягає у здійсненні автоматизованої перевірки за допомогою спеціалізованих програмних засобів, що використовуються в АПСВТ, на наявність текстових збігів та експертної оцінки щодо відсутності / наявності академічного плагіату.

4.6.1. Проходження обов'язкової автоматизованої перевірки кваліфікаційних робіт студентів АПСВТ контролюють відповідальні особи, затверджені на факультетах та керівники кваліфікаційних робіт.

4.6.2. Проходження обов'язкової автоматизованої перевірки дисертацій аспірантів / докторантів АПСВТ контролюють наукові керівники / наукові консультанти; завідувачі кафедр, експерти, рецензенти, відповідальні за підготовку здобувачів ступеня доктора філософії / наукового ступеня кандидата, доктора наук.

4.6.3. Проходження обов'язкової автоматизованої перевірки наукових, навчально-методичних праць тощо, які рекомендуються до друку / оприлюднення в мережі Інтернет, контролюють завідувачі кафедр АПСВТ;

4.6.4. Проходження автоматизованої перевірки наукових періодичних видань АПСВТ (друкованих та електронних) контролюють головні (видавничі) редактори / відповідальні секретарі видань.

4.7. Керівництво Академії праці, соціальних відносин і туризму та її структурних підрозділів забезпечують функціонування системи академічної доброчесності Академії, її структурного підрозділу шляхом (п. 7. Ст. 12 Закону України):

- організації розроблення, своєчасного оновлення та оприлюднення внутрішніх актів з питань академічної доброчесності на офіційному веб-сайті Академії;

- систематичного проведення регулярних заходів з популяризації, пропагування, підвищення обізнаності про цінності, принципи, правила академічної доброчесності, вивчення і розгляду вітчизняного та іноземного досвіду щодо забезпечення академічної доброчесності тощо;

- забезпечення доступу (за потреби) учасників освітнього процесу, вчених до спеціалізованого програмного забезпечення з виявлення ознак порушення академічної доброчесності відповідно до внутрішніх актів;

- забезпечення обов'язкового фіксування повідомлень про порушення академічної доброчесності;

- організації перевірки повідомлень про порушення академічної доброчесності особами, які претендують на посади наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників;

- забезпечення належного розгляду повідомлень про порушення академічної доброчесності, притягнення до відповідальності осіб, які порушили академічну доброчесність, документування прийнятих рішень, розміщення їх на офіційному веб-сайті Академії.

4.8 Для забезпечення академічної доброчесності здобувачів освіти в Академії праці, соціальних відносин і туризму, відповідно до п. 1 ст. 13 Закону України:

- проводять навчання з академічної доброчесності, зокрема з академічного письма;

- вживають заходів для недопущення надмірного навчального навантаження здобувачів освіти, забезпечують відповідність обсягу і рівня складності завдань для самостійної роботи часу, відведеному навчальним планом на її виконання.

4.9. Кожен педагогічний, науково-педагогічний, науковий працівник Академії зобов'язаний формувати та утверджувати культуру академічної доброчесності здобувачів освіти шляхом:

- особистого дотримання академічної доброчесності;
- навчання принципам і правилам академічної доброчесності, підвищення рівня обізнаності здобувачів освіти щодо академічної доброчесності;
- стимулювання та заохочення здобувачів освіти до дотримання академічної доброчесності;
- формування завдань, що сприяють творчому підходу здобувача освіти до їх виконання;
- уникнення завдань для здобувачів вищої освіти, що полягають у відтворенні загальнодоступної інформації;
- припинення виявлених ним порушень академічної доброчесності здобувачами освіти;
- застосування до здобувачів освіти виховних заходів реагування на порушення академічної доброчесності;
- притягнення здобувача освіти до академічної відповідальності у випадках і порядку, визначених внутрішніми актами.

5. Порушення академічної доброчесності та заходи реагування на ці порушення

5.1. Порушенням академічної доброчесності є дія чи бездіяльність суб'єкта академічної діяльності, передбачена Законом України «Про академічну доброчесність» від 18.12.2025 року № 4742-IX або спеціальними законами.

5.2. Порушення академічної доброчесності, відповідно до п. 2 ст. 17 Закону України, характеризується однією чи кількома з таких ознак:

1) обман - свідоме (умисне) надання чи оприлюднення будь-якої неправдивої інформації про себе (інших осіб) чи про результати своєї (інших осіб) академічної діяльності;

2) несправедливість, що виявляється у вчиненні однієї чи кількох таких дій:

- порушення принципу рівності, зокрема шляхом упередженого та/або дискримінаційного ставлення до іншого учасника освітнього процесу, вченого;
- упереджене оцінювання результатів академічної діяльності;
- застосування виду академічної відповідальності, що не відповідає змісту та рівню (значущості) вчиненого порушення академічної доброчесності;
- надання або отримання незаслуженої переваги;

3) бездіяльність, неприйняття (несвоєчасне прийняття) рішень, невиконання (несвоєчасне виконання), свідоме порушення своїх обов'язків, визначених законодавством, внутрішніми актами;

4) привласнення результатів інтелектуальної діяльності іншої особи (інших осіб).

5.3. Суб'єкт академічної діяльності вважається таким, що допустив порушення академічної доброчесності, лише у разі встановлення такого факту відповідно до процедур, визначених Законом України «Про академічну

добročесність» від 18.12.2025 року № 4742-IX та/або цим положенням, прийнятим відповідно до цього Закону (принцип презумпції академічної доброчесності).

Встановлення факту порушення академічної доброчесності є виключним повноваженням уповноваженого органу Академії, яким в Академії є Комісія з питань академічної доброчесності, що створена та працює на підставі положень Розділу 8 цього Положення.

5.4. Видами порушень академічної доброчесності, відповідно до ст. 18 Закону України в Академії вважаються:

- відчуження авторства - передача автором (авторами) створеного ним (ними) на замовлення або без такого замовлення, платно чи безоплатно, академічного твору (його частини) іншій особі та подальше оприлюднення такого академічного твору (його частини) із зазначенням як автора особи, яка не є його (її) автором;

- академічний плагіат – дивись п. 2.8 цього Положення. Плагіат характеризується такими п'ятьма кумулятивними ознаками: «коли певна особа (1) використовує слова, ідеї чи результати праці, (2) що належать іншому визначеному джерелу чи людині (3) без вказування посилання на джерело, з якого вона була запозичена (4) ситуації, в якій правомірне очікується вказування авторства оригіналу (5) з метою отримати певну користь, пошану, вигоду, які не обов'язково мають бути грошового характеру»;

- приписування авторства - оприлюднення твору, серед авторів якого зазначена особа, яка не брала участі у його створенні;

- самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

- фабрикація - вигадкування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

- фальсифікація - свідомо зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

- недоброчесне використання результатів, згенерованих штучним інтелектом
- приховування використання технологій штучного інтелекту, автоматизованих інструментів обробки даних у навчальній, науковій, творчій діяльності;

- недоброчесне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти; вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ'єктивного оцінювання результатів навчання;

- несамотійне виконання завдання - виконання навчального, конкурсного завдання, зокрема під час оцінювання результатів навчання, із залученням не дозволених для використання джерел інформації, технічних засобів та/або недозволеної допомоги іншої особи (інших осіб);

- недозволена допомога - надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання;

- академічний саботаж - діяння (дія чи бездіяльність) педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника, здобувача освіти, вступника, учасника

конкурсу, що перешкоджає реалізації прав, свобод і законних інтересів іншої особи в її академічній діяльності;

- схилення до порушення академічної доброчесності - прохання, вмовляння, доручення (вказівка), погроза, примушування, тиск чи будь-яка інша форма спонукання особи до вчинення порушення академічної доброчесності;

- інституційні порушення академічної доброчесності:

- 1) надання, поширення закладом освіти, науковою установою, науковим видавництвом недостовірної інформації щодо власної академічної діяльності та/або академічної діяльності їхніх педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, здобувачів освіти;

- 2) бездіяльність щодо розбудови системи та/або механізмів чи правил забезпечення академічної доброчесності;

- 3) безпідставне залишення без розгляду повідомлення про порушення академічної доброчесності;

- 4) невжиття заходів, спрямованих на виявлення порушень академічної доброчесності;

- 5) невжиття заходів реагування на встановлені факти порушення академічної доброчесності;

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

5.5. До порушень академічної доброчесності також належать:

- 1) академічне шахрайство – будь-які дії учасників освітнього процесу, змістом яких є:

- посилення на джерела, які не існують та/або не використовувалися в роботі, інше свідоме маніпулювання опису джерела;

- використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети тощо);

- проходження процедур контролю знань підставними особами;

- виконання на замовлення та/або продаж академічних текстів (дисертацій, магістерських (кваліфікаційних), курсових робіт, навчально-методичної та наукової літератури);

- 2) неналежне цитування чи оформлення джерел запозичення результатів інших науковців;

- 3) академічний саботаж, тобто умисне невиконання або недбале виконання певних обов'язків, прихована протидія здійсненню чого-небудь;

- 4) ігнорування передбачуваних порушень академічної доброчесності іншими особами, або вчинення дій, спрямованих на приховування порушення;

- 5) використання шантажу чи підкупу;

- 6) непотизм, кумівство, перевищення повноважень, використання родинних зв'язків чи службового становища для отримання переваг у навчальній, поза навчальній, науковій чи адміністративній сфері;

- 7) вплив на результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості навчальних дисциплін;
- 8) наклеп, зловмисне звинувачення особи в скоєнні порушення принципів академічної доброчесності;
- 9) свідоме перебільшення важливості та практичної значущості результатів;
- 10) маніпуляції з авторством (авторським внеском) наукових публікацій тощо.

5.6. Заходами реагування на порушення академічної доброчесності в Академії є (ст. 19 Закону України):

- 1) виховні заходи;
- 2) притягнення до академічної та/або дисциплінарної відповідальності;
- 3) реагування на порушення академічної доброчесності при проведенні конкурсів;
- 4) інституційні заходи реагування.

Рішення про застосування заходів реагування на порушення академічної доброчесності ухвалює Комісія з питань академічної доброчесності, що створена та працює на підставі положень Розділу 8 цього Положення.

5.7. Основними принципами реагування на порушення академічної доброчесності в Академії є (ст. 20 Закону України):

- обов'язковість і своєчасність реагування;
- неупереджене (недискримінаційне) ставлення до осіб, стосовно яких надійшло повідомлення про можливе порушення ними академічної доброчесності;
- обов'язковість встановлення вини особи у вчиненні нею порушення академічної доброчесності;
- співмірність порушення і заходів реагування;
- притягнення до академічної відповідальності виключно за діяння (дії чи бездіяльність), які на момент їх вчинення порушували встановлені вимоги чи заборони;
- прозорість процедур розгляду повідомлень про порушення академічної доброчесності, визначення заходів реагування на встановлені порушення.

6. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

6.1. Відповідно до ст. 21 Закону України, академічна відповідальність є заходом забезпечення академічної доброчесності, що полягає у застосуванні до особи, яка вчинила порушення академічної доброчесності, санкцій, визначених цим Законом, спеціальними законами у сфері освіти і науки.

Особа притягається до академічної відповідальності виключно у разі встановлення факту вчинення нею порушення академічної доброчесності. Встановлення факту вчинення особою порушення академічної доброчесності та притягнення такої особи до академічної відповідальності здійснюються відповідно до процедур, визначених цим Законом та Положенням Про академічну доброчесність в Академії праці, соціальних відносин і туризму.

6.2. Учасники освітнього процесу Академії несуть відповідальність за порушення академічної доброчесності відповідно до вимог законодавства України. Відповідальність за порушення академічної доброчесності під час здійснення освітньої та наукової діяльності покладається на суб'єктів системи забезпечення академічної доброчесності АПСВТ.

6.3. Відповідно до ст. 22 Закону України, санкція за порушення академічної доброчесності – це визначений цим Законом, спеціальними законами у сфері освіти і науки захід впливу на фізичну особу, яка вчинила порушення академічної доброчесності.

6.4. До педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника Академії можуть бути застосовані наступні санкції за порушення академічної доброчесності (відповідно до п. 2 ст. 22 Закону України):

1) заходи у межах притягнення до академічної відповідальності:

- виключення зі складу вченої ради, інших колегіальних органів управління Академії з позбавленням права бути членом відповідного органу на строк від одного до трьох років;
- позбавлення права участі в атестації здобувачів ступеня вищої освіти, наукового ступеня в Академії на строк від одного до трьох років;
- позбавлення права брати участь у конкурсах щодо отримання грантів, участі у програмах академічної мобільності на строк від одного до трьох років;
- позбавлення права бути науковим керівником, творчим керівником, науковим консультантом здобувачів вищої освіти (здобувачів ступеня доктора наук) в Академії на строк від одного до трьох років;
- позбавлення права бути керівником та/або відповідальним виконавцем наукових досліджень та/або наукових проектів в Академії на строк від одного до трьох років;
- заборона претендувати на присвоєння педагогічного (вченого) звання в Академії на строк від одного до трьох років;
- виключення зі складу редакційної колегії наукового видання, заснованого Академією, з позбавленням права бути членом редакційної колегії (редакційних колегій) на строк від одного до трьох років;
- відрахування здобувача наукового ступеня з Академії;
- позбавлення ступеня вищої освіти та відповідної кваліфікації (кваліфікацій);
- позбавлення наукового ступеня;
- позбавлення вченого звання;
- позбавлення педагогічного звання;
- позбавлення кваліфікаційної категорії;
- позбавлення нагород, відзнак, почесних звань, присуджених (присвоєних) Академією;

2) заходи у межах притягнення до дисциплінарної відповідальності:

- догана;
- звільнення із Академії.

6.5. До здобувачів освіти Академії можуть бути застосовані наступні санкції за порушення академічної доброчесності (відповідно до п. 4 ст. 22 Закону України):

1) виховні заходи реагування:

- відвідування тематичних занять (урок, лекція, курс, тренінг тощо) з академічної доброчесності та/або академічного письма;
- усне попередження про необхідність дотримання академічної доброчесності та можливе притягнення до академічної відповідальності;
- письмове попередження про необхідність дотримання академічної доброчесності та можливе притягнення до академічної відповідальності;
- повторне виконання завдання;

2) заходи в межах притягнення до академічної відповідальності:

- повторне проходження (виконання) відповідного освітнього компонента освітньої програми;
- повторне проходження оцінювання (включаючи підсумкове оцінювання або атестацію);
- позбавлення права брати участь у конкурсах щодо отримання стипендій, грантів, участі у програмах академічної мобільності в Академії на строк від одного до трьох років;
- відрахування з числа осіб, які здобувають освіту за державним чи регіональним замовленням в Академії;
- позбавлення пільг з оплати навчання та/або інших пільг, наданих Академією, на строк від одного до трьох років;
- позбавлення академічної стипендії на строк до одного навчального року;
- виключення зі складу вченої ради Академії з позбавленням права бути членом вченої ради на строк від одного до трьох років;
- відрахування здобувача вищої освіти з Академії (крім осіб з особливими освітніми потребами).

6.6. У разі встановлення факту академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації у кваліфікаційній роботі, на підставі якої особі присуджено ступінь вищої освіти, така особа позбавляється відповідного ступеня вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (п.5 ст. 22 Закону України).

6.7. Відповідальність за окремі види порушень академічної доброчесності.

6.7.1. Відчуження авторства (ст. 23 Закону України).

У разі встановлення факту відчуження авторства, вчиненого педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівником Академії, така особа звільняється із Академії відповідно до пункту 7 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України.

У разі встановлення факту відчуження авторства кваліфікаційної роботи, вчиненого здобувачем вищої освіти, такий здобувач відраховується із Академії.

У разі встановлення факту відчуження авторства, вчиненого здобувачем наукового ступеня, такий здобувач відраховується із Академії.

6.7.2. Академічний плагіат (ст. 24 Закону України).

У разі встановлення факту наявності академічного плагіату в оприлюдненому академічному творі такий академічний твір підлягає відкликанню відповідно до Закону України.

У разі вчинення педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівником Академії академічного плагіату внаслідок відчуження авторства така особа

звільняється із закладу освіти, наукової установи відповідно до пункту 7 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України.

У разі вчинення здобувачем вищої освіти академічного плагіату внаслідок відчуження авторства на кваліфікаційну роботу такий здобувач відраховується із Академії.

6.7.3. Приписування авторства (ст. 25 Закону України).

Автор академічного твору, якого схиляють до порушення академічної доброчесності у виді приписування авторства, зобов'язаний повідомити про це уповноважену особу Академії.

У разі встановлення факту приписування авторства в оприлюдненому академічному творі такий академічний твір відкликається видавцем.

До педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, здобувачів наукового ступеня, які не брали участі у створенні академічного твору, але зазначені серед його авторів, можуть бути застосовані санкції у виді звільнення із Академії відповідно до пункту 7 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України або догани, або інші санкції, визначені внутрішніми актами.

Особа, яка, користуючись службовим становищем, схиляла автора академічного твору до порушення академічної доброчесності у виді приписування авторства собі чи іншій особі, може бути звільнена із Академії відповідно до пункту 7 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України.

До здобувачів освіти, які зазначені як автори такого академічного твору, можуть бути застосовані санкції, визначені внутрішніми актами.

Особа, яка не брала участі у створенні академічного твору, але зазначена серед його авторів, не вважається такою, що вчинила порушення академічної доброчесності, якщо включення її до складу авторів було здійснено без її відома.

6.7.4. Самоплагіат (ст. 26 Закону України).

Особа притягається до академічної відповідальності за самоплагіат, якщо його вчинено з метою досягнення кількісних показників, необхідних для проходження атестації, підтвердження (присвоєння, присудження) кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, призначення на посаду, звітування про результати наукової (освітньої) діяльності, а також у разі наведення у звітах про виконання освітніх, наукових, науково-технічних (інноваційних) проектів результатів, що були опубліковані раніше, як таких, що отримані при виконанні відповідних проектів, під час проведення конкурсів у сфері освіти і науки.

У разі встановлення факту самоплагіату в науковій статті така наукова стаття відкликається відповідно до Закону України та не враховується для цілей присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, кваліфікаційної категорії, під час оцінювання результатів наукової та науково-педагогічної діяльності.

6.7.5. Фабрикація (ст. 27 Закону України).

За вчинення фабрикації до педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника можуть бути застосовані санкції у виді звільнення із Академії відповідно до пункту 7 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України або догани, або інші санкції, визначені внутрішніми актами.

За вчинення фабрикації до здобувача наукового ступеня, здобувача вищої освіти можуть бути застосовані санкції у виді відрахування із Академії або інші санкції, визначені внутрішніми актами.

6.7.6. Фальсифікація (ст. 28 Закону України).

За вчинення фальсифікації до педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника можуть бути застосовані санкції у виді звільнення із Академії відповідно до пункту 7 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України або догани, або інші санкції, визначені внутрішніми актами.

За вчинення фальсифікації до здобувача наукового ступеня, здобувача вищої освіти можуть бути застосовані санкції у виді відрахування із Академії або інші санкції, визначені внутрішніми актами.

6.7.7. Недоброчесне використання результатів, згенерованих штучним інтелектом (ст. 29 Закону України).

За доброчесне використання результатів, згенерованих штучним інтелектом, до особи застосовуються санкції, визначені внутрішніми актами Академії, умовами конкурсу.

6.7.8. Недоброчесне оцінювання (ст. 30 Закону України).

У разі встановлення факту доброчесного оцінювання відповідна оцінка має бути приведена (за можливості) у відповідність із продемонстрованими чи оприлюдненими результатами академічної діяльності.

За вчинення доброчесного оцінювання застосовуються санкції, визначені внутрішніми актами Академії.

6.7.9. Несамостійне виконання завдання (ст. 31 Закону України).

Несамостійно виконане завдання вважається невиконаним та не підлягає оцінюванню, а факт порушення академічної доброчесності фіксується у документі про результати оцінювання у спосіб, визначений Академією, організатором конкурсу.

За несамостійне виконання завдання до особи застосовуються санкції, визначені внутрішніми актами Академії, умовами конкурсу.

6.7.10. Недозволена допомога (ст. 32 Закону України).

До особи, яка надавала недозволену допомогу, застосовуються санкції, визначені внутрішніми актами Академії, умовами конкурсу.

6.7.11. Академічний саботаж (ст. 33 Закону України).

За вчинення академічного саботажу до особи застосовуються санкції, визначені внутрішніми актами Академії, умовами конкурсу.

6.7.12. Схиляння до порушення академічної доброчесності (ст. 34 Закону України).

За схиляння до порушення академічної доброчесності до педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників застосовується санкція у виді догани та можуть бути застосовані інші санкції, визначені внутрішніми актами Академії, умовами конкурсу.

За схиляння до порушення академічної доброчесності до здобувача освіти застосовується санкція у виді письмового попередження та можуть бути застосовані інші санкції, визначені внутрішніми актами Академії, умовами конкурсу.

6.7.13. Порухення академічної доброчесності під час вступного випробування (ст. 35 Закону України).

Порухення академічної доброчесності вступником під час вступного випробування є підставою для припинення участі такого вступника у вступному випробуванні.

Порухення академічної доброчесності вступником, виявлене після проведення вступного випробування, є підставою для анулювання організатором такого вступного випробування рішення про результати вступного випробування особи, яка вчинила порушення академічної доброчесності.

Порухення академічної доброчесності вступником, виявлене після його зарахування до складу здобувачів освіти, є підставою для його відрахування зі складу здобувачів освіти.

Порухення академічної доброчесності особою, яка бере участь у проведенні вступного випробування, зокрема членом приймальної комісії, має наслідком виведення такої особи зі складу відповідного органу та притягнення її до дисциплінарної відповідальності.

7. Порядок реагування на порушення академічної доброчесності

7.1. Факти порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти під час здійснення ними освітньої та наукової діяльності виявляються передусім науково-педагогічним працівником (в межах дисциплін, які він викладає) та керівниками письмових (магістерські (кваліфікаційні), курсові, наукові, реферати, есе тощо) робіт.

7.2. Факти порушення академічної доброчесності науковими та науково-педагогічними працівниками АПСВТ виявляються передусім посадовими особами, зокрема керівництвом структурних підрозділів, спеціалізованих вчених рад, оргкомітетів конференцій, редакцій наукових журналів.

7.3. Особа, яка має докази, що свідчать про ознаки порушення академічної доброчесності, вчиненого учасником освітнього процесу, вченим, вступником, має право повідомити про це письмово (у паперовій чи електронній формі) Комісію з питань академічної доброчесності або ректора Академії, який протягом трьох робочих днів приймає одне з таких рішень (ст. 37 Закону України):

- про надсилання відповідного повідомлення до Комісії з питань академічної доброчесності Академії;

- про притягнення особи до академічної та/або дисциплінарної відповідальності у разі визнання факту порушення академічної доброчесності особою, стосовно якої розглядається повідомлення. В цьому разі перевірка і дослідження доказів не проводяться. Визнання факту порушення академічної доброчесності враховується під час визначення санкції, крім випадку, якщо санкція визначена цим Законом України, з підстав та в порядку, визначених внутрішніми актами.

7.4. Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, що вказують на можливий факт порушення академічної доброчесності, які можуть бути перевірені. В іншому випадку Комісія з питань

академічної доброчесності Академії має право залишити повідомлення без розгляду.

7.5. Факти порушення академічної доброчесності виявляються та встановлюються шляхом проведення перевірки. Такій перевірці підлягають:

- навчальні та наукові роботи здобувачів вищої освіти;
- навчальні, методичні та наукові роботи працівників АПСВТ;
- рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакції Вісника АПСВТ або оргкомітетів науково-комунікативних заходів АПСВТ.

7.6. Організацію перевірки навчальних, методичних, наукових робіт суб'єктів академічної доброчесності організовують та здійснюють завідувачі кафедри.

7.7. Організацію перевірки рукописів статей, які надходять до редакції Вісника АПСВТ, здійснює головний редактор наукового журналу.

7.8. Організацію перевірки тез доповідей, які надходять до оргкомітетів науково-комунікативних заходів АПСВТ, здійснює особа, яка організовує відповідний захід.

7.9. Перевірки здійснюються на етапі представлення матеріалів робіт для розгляду кафедрою, редакційною колегією Вісника АПСВТ або оргкомітету науково-комунікативного заходу АПСВТ.

7.10. Перевірку навчальних та наукових робіт здобувачів вищої освіти здійснює викладач або керівник наукової роботи на етапі загальної перевірки роботи. Ці особи при виявленні факту порушення академічної доброчесності надають мотивовані висновки для розгляду роботи на засіданні кафедри.

7.10.1. Викладач, оцінюючи письмову роботу здобувача вищої освіти і зафіксувавши наявність факту порушення академічної доброчесності, зобов'язаний не зарахувати цю роботу, оцінивши її в «0» (нуль) балів, та письмово проінформувати протягом трьох робочих днів про виявлений факт порушення академічної доброчесності декана факультету, в якому навчається здобувач вищої освіти, та завідувача кафедри, на якій викладається цей курс. Кваліфікаційні роботи, в яких виявлено ознаки порушення академічної доброчесності, не допускаються до захисту.

7.10.2. Здобувач вищої освіти, який не згоден з рішенням викладача щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності та не зарахування відповідної письмової роботи, має право протягом трьох робочих днів звернутися до завідувача кафедри, на якій викладається цей курс, з заявою для перевірки наявності чи відсутності факту порушення академічної доброчесності.

7.10.3. Протягом трьох робочих днів після отримання заяви завідувач кафедри призначає експерта (з числа викладачів кафедри) для перевірки матеріалів щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності. Строк перевірки становить не більше п'яти днів з моменту одержання доручення експертом.

7.10.4. На експерта покладається обов'язок зібрати та дослідити необхідні матеріали для проведення перевірки, та у разі необхідності, заслухати пояснення здобувача вищої освіти, робота якого перевіряється, та викладача, який зафіксував факт порушення академічної доброчесності. Експерт інформує

завідувача кафедри про результати перевірки щодо наявності чи відсутності достатніх підстав для встановлення факту порушення академічної доброчесності.

7.10.5. Завідувач кафедри на підставі висновку експерта ухвалює остаточне рішення про наявність чи відсутність факту порушення академічної доброчесності в роботі та доводить його до відома здобувача вищої освіти (в письмовій або усній формі).

7.10.6. Завідувач кафедри, на якій виконувалась робота, передає декану відповідного факультету подання щодо застосування заходів впливу на здобувача вищої освіти, в роботі якого встановлено факт порушення академічної доброчесності.

7.11. Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності здобувачем освіти при виконанні завдань поточного (підсумкового) контролю чи під час атестації здійснює викладач/завідувач/експертна комісія.

У разі виявлення факту порушення академічної доброчесності при виконанні завдань поточного (підсумкового) контролю викладач зобов'язаний повідомити (у формі письмової заяви) про зазначений факт порушення декана факультету.

7.12. Перевірку навчальних, методичних та наукових робіт працівників АПСВТ, дисертаційних досліджень здобувачів вищої освіти, за відповідним дорученням здійснюють відповідальні особи з числа висококваліфікованих працівників кафедр, що призначаються завідувачем кафедри (в окремих випадках можуть утворюватися спеціальні експертні комісії). Вищезазначені особи визначають унікальність кожної представленої роботи та надають висновки у роздрукованому вигляді для подальшого розгляду на засіданнях кафедри.

7.13. Перевірку рукописів статей, які надходять до редакції Вісника АПСВТ, за відповідним дорученням здійснюють відповідальні особи з числа членів редакційної колегії, що призначаються головним редактором.

7.14. Перевірку тез доповідей, які надходять до оргкомітетів науково-комунікативних заходів АПСВТ, за відповідним дорученням здійснюють відповідальні особи з числа членів оргкомітету, що призначаються особою, яка організовує відповідний захід. Відповідальні особи при виявленні факту порушення академічної доброчесності надають мотивовані висновки. У такому разі тези доповіді можуть бути відхилені або повернуті авторові на доопрацювання.

7.15. Остаточне рішення щодо наявності у роботі факту порушення академічної доброчесності за мотивованими висновками приймається кафедрами, редколегією Вісника АПСВТ, оргкомітетами науково-комунікативних заходів АПСВТ на своїх засіданнях. При прийнятті рішення враховується специфіка роботи, вид роботи та її унікальність. Результати перевірки оформлюються протоколом (засідання кафедри, спеціально утвореної експертної комісії, редакційної колегії журналу, оргкомітету науково-комунікативного заходу) у вигляді рішення щодо дозволу до опублікування матеріалів, допуску до захисту, відправку матеріалів на доопрацювання або відхилення без права подальшого розгляду.

7.16. У разі незгоди з результатами перевірки автор роботи, що перевірялася, має право на апеляцію. Апеляція подається особисто автором на ім'я ректора АПСВТ у триденний термін після оголошення результатів перевірки. У разі надходження апеляції, за наказом ректора АПСВТ створюється комісія для

розгляду апеляції. Апеляція розглядається апеляційною комісією у тижневий термін з наступного дня після виходу наказу ректора АПСВТ про створення апеляційної комісії, якщо інший термін не зазначено в наказі. Висновки апеляційної комісії оформлюються протоколом.

7.17. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права (п.6. ст.37 Закону України):

- бути поінформованою про початок процедури розгляду повідомлення;
- бути поінформованою про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду повідомлення;
- ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо порушення нею академічної доброчесності, надавати до них зауваження;
- надавати усні та письмові заперечення, пояснення або відмовитися від їх надання;
- брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

8. Організація роботи Комісії з питань академічної доброчесності

8.1. Для виконання правил цього Положення в АПСВТ створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі — Комісія).

8.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством в сфері освіти та вищої освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом АПСВТ, Правилами внутрішнього розпорядку АПСВТ, іншими нормативними актами АПСВТ та цим Положенням.

8.3. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви про порушення питань академічної доброчесності, надавати пропозиції адміністрації АПСВТ щодо притягнення до академічної відповідальності.

8.4. Персональний склад Комісії затверджує вчена рада АПСВТ терміном на три роки. Зміни до складу Комісії затверджуються рішенням вченої ради АПСВТ. Члени Комісії працюють на громадських засадах. Комісія один раз на рік звітує про свою роботу перед вченою радою АПСВТ.

8.5. До складу Комісії за посадами можуть входити:

- проректор з навчально-педагогічної роботи;
- проректор з наукової роботи;
- відповідальна особа з питань академічної доброчесності, яка призначається наказом ректора АПСВТ;
- уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції;
- представник студентського самоврядування;
- НПП представники АПСВТ.

8.6. Головою Комісії є відповідальна особа з питань академічної доброчесності, яка призначається наказом ректора АПСВТ. Голова Комісії організовує роботу Комісії, веде засідання, підписує протоколи та рішення Комісії, експертні висновки, рекомендації, звернення та інші документи Комісії, діє від імені Комісії та представляє її перед Ректором, Вченою радою, конференцією

трудового колективу, іншими органами, структурними підрозділами та посадовими особами АПСВТ, а також перед іншими особами.

За відсутності Голови його обов'язки виконує заступник. Повноваження щодо ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо здійснює секретар. Секретар Комісії бере участь у її засіданнях без права голосу.

8.7. Комісія розглядає заяви про порушення правил цього Положення від суб'єктів академічної доброчесності та сторонніх осіб, доручень Міністерства освіти і науки України, установ, підприємств, організацій. Заява подається голові Комісії та обов'язково має містити суть справи, контактну інформацію, підпис заявника та дату подання.

8.8. Процедура розгляду факту порушення академічної доброчесності Комісією з академічної доброчесності складається з таких етапів:

- інформування особи про підозру у скоєнні порушення академічної доброчесності;
- розгляд повідомлення про порушення академічної доброчесності та прийняття рішення про наявність (відсутність) порушення академічної доброчесності (не більше шести місяців з дня реєстрації повідомлення);
- прийняття рішення щодо притягнення особи до академічної відповідальності та/або застосування інших заходів реагування на порушення академічної доброчесності у вигляді Протоколу Комісії з питань академічної доброчесності.

8.9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються відповідно до затвердженого плану роботи та за необхідності розгляду заяв. Засідання Комісії є легітимним за умови участь в ньому не менше двох третин всіх членів Комісії. На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення академічної доброчесності.

8.10. Рішення приймаються голосуванням та оформлюються протоколом, який підписується головою (заступником голови) та секретарем. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

8.11. За результатами розгляду справи та з'ясування всіх істотних обставин, Комісія впродовж 2-х робочих днів готує письмовий висновок щодо наявності або відсутності факту порушення чи не порушення академічної доброчесності. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються ректору для подальшого вирішення щодо вибору відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

8.12. Особу, стосовно якої розглядалось питання про порушення норм академічної доброчесності, ознайомлюють з висновком Комісії, що вона засвідчує своїм підписом.

8.13. Рішення Комісії про притягнення до академічної відповідальності можуть бути оскаржені шляхом подання апеляційної скарги на ім'я ректора протягом 10-ти днів після оголошення рішення. Розгляд скарги здійснюється апеляційною комісією, утвореною наказом або дорученням ректора, до складу якої можуть входити провідні фахівці АПСВТ та за згодою представники інших

закладів вищої освіти або наукових установ. Особи, які брали участь у прийнятті оскаржуваного рішення Комісії, до складу апеляційної комісії не включаються.

8.14. Основні повноваження Комісії:

- популяризувати принципи академічної доброчесності серед спільноти АПСВТ.
- розробляти пропозиції щодо підвищення результативності впровадження принципів дотримання академічної доброчесності та надавати на затвердження вченій раді АПСВТ.
- здійснювати консультування щодо недопущення порушень академічної доброчесності серед суб'єктів академічної доброчесності.
- одержувати, аналізувати та використовувати для прийняття вмотивованого рішення необхідну інформацію.
- виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками АПСВТ, здобувачами вищої освіти, особами, яким Академією присуджено ступінь вищої освіти та присвоєно відповідну кваліфікацію, аспірантами та докторантами;
- перевірка заяв, повідомлень та іншої інформації щодо фактів порушення академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками АПСВТ, здобувачами вищої освіти, особами, яким Академією присуджено ступінь вищої освіти та присвоєно відповідну кваліфікацію, аспірантами та докторантами;
- виявлення та встановлення фактів порушень професійної етики, інших етичних вимог науково-педагогічними працівниками АПСВТ;
- розгляд справ про порушення академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками АПСВТ, здобувачами вищої освіти, особами, яким Академією присуджено ступінь вищої освіти та присвоєно відповідну кваліфікацію, аспірантами та докторантами;
- розгляд справ про порушення професійної етики, інших етичних вимог науково-педагогічними працівниками АПСВТ, здобувачами вищої освіти, аспірантами та докторантами;
- надання Ректорові та Вченій раді АПСВТ висновків (рекомендацій) щодо застосування академічної та дисциплінарної відповідальності до порушників академічної доброчесності, професійної етики, інших етичних вимог;
- інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства та нормативних документів АПСВТ.

9. Прикінцеві положення

9.1. Положення Про академічну доброчесність в Академії праці, соціальних відносин і туризму ухвалюється рішенням вченої ради АПСВТ та вводиться в дію наказом ректора АПСВТ.

9.2. Положення набирає чинності з моменту схвалення його більшістю членів вченої ради, затвердження у встановленому порядку та оприлюднення на офіційному сайті АПСВТ.

9.3. Працівники АПСВТ повинні бути ознайомлені з Положенням протягом місяця з моменту набрання його чинності, а новопризначені — з дня прийому на роботу.

9.4. Здобувачі вищої освіти ознайомлюються з Положенням протягом місяця з дня зарахування до АПСВТ.

9.5. Всі суб'єкти академічної доброчесності повинні знати і дотримуватися правил Положення. Незнання цих правил не може слугувати виправданням щодо його порушення.

9.6. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням вченої ради АПСВТ та вводяться в дію наказом ректора АПСВТ.

Додаток 1

до Положення про академічну доброчесність в
Академії праці, соціальних відносин і туризму

**ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ
студента, аспіранта, докторанта Академії праці, соціальних
відносин і туризму**

Я, _____
ПІБ (повністю)

як член академічної спільноти Академії, підписуючи цей документ,

ЗАЯВЛЯЮ, що буду здійснювати власну освітню, наукову, творчу діяльність, дотримуючись місії, візії, цінностей, корпоративної культури Академії, найвищих моральних і правових норм академічної доброчесної поведінки, керуючись загальнолюдськими нормами людяності й моралі, нормами законодавства України, етичними вимогами до професійної, освітньої та наукової діяльності.

ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ:

- З повагою та толерантністю ставитися до всіх членів академічної спільноти Академії.
- Не брати участь у діяльності, яка пов'язана з нечесністю (не підроблювати та не використовувати підроблених документів, що стосуються навчання; не списувати та не використовувати шпаргалки чи інші підказки під час форм контролю).
- Не плагувати (не використовувати ідеї, твердження, відомості, тексти тощо без посилання на джерела).
- Не допускати поведінку, що ставить під сумнів чесність та сумлінність мого навчання.
- Не пропонувати та не надавати членам академічної спільноти Академії неправомірну вигоду.

УСВІДОМЛЮЮ, що у разі порушення мною цієї Декларації нестиму відповідальність перед академічною спільнотою Академії визначену чинним законодавством, Статутом та іншими локальними актами Академії.

Факультет: _____

Курс, група / рік навчання: _____

Спеціальність / ОП _____

Дата _____

Підпис _____

Додаток 2
до Положення про академічну доброчесність в
Академії праці, соціальних відносин і туризму

**ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧПУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ
науково-педагогічного, педагогічного працівника, службової особи,
співробітника Академії праці, соціальних відносин і туризму**

Я, що нижче підписався(лась), як член академічної спільноти Академії,
ЗАЯВЛЯЮ, що буду здійснювати власну освітню, наукову, творчу
діяльність, дотримуючись місії, візії, цінностей, корпоративної культури
Академії, найвищих моральних і правових норм академічної доброчесної
поведінки, керуючись законодавством України, етичними вимогами до
професійної та наукової діяльності.

ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ:

- З повагою та толерантністю ставитися до всіх членів академічної спільноти Академії.
- Не допускати поведінку, що ставить під сумнів чесність та сумлінність моєї роботи і завдає шкоди колегам та репутації Академії.
- Запобігати та протидіяти проявам порушення академічної доброчесності представниками академічної громади.
- Не надавати неправомірну допомогу у професійній та науковій діяльності.
- Використовувати лише достовірні джерела інформації, не вдаватися до фальсифікації чи фабрикивання даних.
- Не плагіювати (у т.ч., не використовувати ідеї, твердження, відомості, тексти тощо без посилання на джерела).
- Не користуватися неправомірною вигодою, не вимагати і не брати хабарів.

УСВІДОМЛЮЮ,

що у разі порушення мною цієї Декларації нестиму відповідальність перед академічною спільнотою Академії визначену чинним законодавством, Статутом та іншими локальними актами Академії.

ПІБ (повністю)	
Факультет / інший підрозділ	
Кафедра	
Посада	

Дата _____

Підпис _____